**

“1·5”

2025 年 1 月 5 日 13 时许，位于温州市鹿城区南汇街道下吕浦六区闻莺**幢**楼**室楼顶防水项目施工现场发生一起高处坠落事故，一名工人在**楼**室楼顶吊运时不慎坠落至地面，造成 1 人死亡。

事故发生后，区应急管理局立即派人前往事故现场进行勘查、取证，对相关人员进行询问，并及时向市应急管理局、区委、区政府报告了事故的初步调查情况。2025 年 1 月 5 日成立了由区应急管理局、区公安分局、区总工会、南汇街道组成的鹿城南汇下吕浦六区闻莺**幢楼顶防水施工项目“1·5”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委区监委、检察院派员参加对事故展开调查。同时，聘请有关专家参加事故调查工作，进行技术鉴定。事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调阅资料、人员询问、调查取证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了有关责任处理建议，以及防范和整改措施建议。

事故调查组认定，鹿城南汇下吕浦六区闻莺**幢楼顶防水施工项目“1·5”一般高处坠落事故不作为责任追究的生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关个人基本情况

1.王某胜；身份证号码：3303211**********；身份证地址：浙江省温州市龙湾区沙域街道**街**弄**号；系下吕浦六区闻莺**幢**室房主。

2.刘某；身份证号码：32038219**********；身份证地址：山东省兰陵县***镇**村**号；系下吕浦六区闻莺**幢**室楼顶防水项目承揽人。

3.夏某幸；男，身份证号码：33032819**********，身份证地址：浙江省文成县******镇******村西黄和尚庵人，系下吕浦六区闻莺**幢**室楼顶防水项目材料搬运及垃圾清理组织人，提供简易吊机，叫亲戚作为帮手一起从事搬运。

（二）事故项目基本情况

项目名称：鹿城南汇下吕浦六区闻莺幢楼顶防水施工项目，项目定作人是王某胜，下吕浦六区闻莺**幢**室房主。项目揽作人刘某，项目地点位于温州市鹿城区南汇街道下吕浦六区闻莺**幢**室楼顶。双方未签订书面合同，口头约定好了4万3千元左右，大概是2024年11月18日进场施工，工期大概两个月。项目材料搬运及垃圾清理第三人是夏某幸，事故遇难者，双方口头约定以实际工作量结算报酬。

（三）事故发生经过和应急处置情况

2024年10月9日**室房主王某胜通过朋友介绍加刘某微信，

叫刘某给他家里老房子温州市鹿城区南汇街道下吕浦六区闻莺**幢**楼**室楼顶做防水，约定好了4万3千元左右，刘某将施工材料搬运及清理垃圾活交给夏某幸，口头约定搬运建筑材料，清运建筑垃圾等工作，活干完后按照实际的工作量来结算，2025年1月5日中午大概1点左右，夏某幸在将**楼顶剩余的沙袋及水泥块吊到一楼时不慎坠落至一楼地面，邻居发现打电话给房主王某胜，房主王某胜打电话给刘某，随后两人一起赶去现场，赶到现场时警察已经在现场。

（四）事故现场情况

事发现场位于浙江省温州市南汇街道下吕浦六区，东面为南浦路、南面为双龙路、西面为温瑞塘河、北面为划龙桥路；该小区**幢东面为天雄大厦、南面为**幢、西面为**幢、北面为**幢；**幢**楼**室楼顶西南角一只手套，沿边墙体内侧有两处明显刮痕，墙体上的钢筋弯曲变形，钢筋上绑有一根断了的尼龙绳，该处建筑外立面上的多台空调外机及管路损坏，该处下方一楼地面有一个破损的吊机，吊机周边有沙袋、水泥板等建筑材料。

（五）人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡。死者夏某幸；男，身份证号码：33032819**********，身份证地址：浙江省文成县******镇******村西黄和尚庵人，负责组织下吕浦六区闻莺**幢**室楼顶防水施工材料搬运及垃圾清理。

二、事故原因分析

（一）专家技术分析结论

导致事故发生的直接原因是简易吊机操作人员不了解简易吊机使用性能，未根据吊物重量配备合理的配重，或者根据配重合理限制吊运吊物重量，而是利用自身体重当配重操作简易吊机运送材料，在操作吊机回转过程中，未估计到回转至与底盘西向边框垂直时倾翻力矩急剧变大，抗倾覆力矩变小，以有效性不稳定的自身体重为配重难以抵抗吊物重量倾覆力矩时，导致吊机前倾，前倾后进一步加大倾覆力矩，最终造成简易吊机倾翻坠落，作业人员抓着吊机被一起连带从屋面坠落到一楼地面。

（二）事故直接原因分析

简易吊机操作人员夏某幸安全意识淡薄，未在吊机尾部配备合理的配重，用自身体重当配重操作简易吊机运送材料，未估计吊机回转时自身体重难以抵抗吊物重量倾覆力矩，导致简易吊机发生倾覆坠落从而导致自身死亡事故，是造成此次事故发生的直接原因。

三、对事故有关责任人的处理建议

事故发生的防水项目由自然人自行决定交付自然人实施，行政法律法规未作禁止此行为，属于民事法律法规调整法律关系范围。

（一）**幢**楼**室住户房主王某胜将屋面防水施工项目交给曾经做过防水的刘某个人，未签书面合同，双方仅口头约定价格，未明确双方权利义务，房主王某胜需要承担未将屋面防水施工项目发包给专业建筑施工单位所带来的风险。

（二）刘某虽然作为温州某某建设工程有限公司股东，但是房

东也承认未将防水施工项目发包给温州某某建设工程有限公司及其股东。刘某在该起事故中作为自然人身份，不具备建筑作业施工资质和建筑工匠证书，在防水施工项目材料搬运和建筑垃圾清运未使用正规吊机，而是将所承揽的防水施工项目中材料搬运和建筑垃圾清运交由第三人夏某幸自带简易吊机完成，双方口头约定按实际工程量完成量结算支付报酬，双方未签书面合同，未明确双方权利义务，承揽人刘某需要承担对防水施工现场作业安全未开展有效管理和放任第三人夏某幸独自使用简易吊机所造成的风险。

（三）夏某幸不了解掌握自带简易吊机使用性能，盲目利用自身体重作为配重吊运超过抗倾覆力矩限度的吊物，吊机倾覆时应急反应不当，导致自己被吊机连带坠落，需要承担自身盲目操作和应急不当的后果。

《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》及《住宅室内装饰装修管理办法》等其它行政法律法规未对家庭个人楼顶防水项目作出个人不能非法承接的禁止性规定，因此对以上三个自然人均不能作为非法的生产经营单元来认定，建议不予行政处罚。

四、事故防范和整改措施建议

这起事故充分暴露了部分人安全意识淡薄，贪求施工价格便宜，将工程项目施工层层转交不专业的人员实施，安全管理责任链条层层衰减，使用起重设备盲目随意不规范，不掌握自制起重设备起吊回转过程中倾覆力矩和抗倾覆力矩的变化，极为容易引发事故。目前这种施工作业也未纳入建筑主管部门监管范围，属地街镇

和村居社区及住宅小区物业管理单位应该加大事故警示教育、安全宣传力度和加强温馨提醒，减少同类安全事故的再次发生。

鹿城南汇下吕浦六区闻莺**幢楼顶防水施工

“1·5”一般高处坠落事故调查组

2026 年 3 月 6 日